

南京市人民代表大会常务委员会关于 修改《南京市公路路政管理条例》 等十件地方性法规的决定

(2017年6月27日南京市第十五届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过 2017年7月21日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议批准)

南京市第十五届人民代表大会常务委员会第三十四次会议决定：

一、对《南京市公路路政管理条例》作出修改

(一)将第四条中的“县(区)”修改为“区”。

(二)将第十二条第一款中的“确需行驶的，应当经交通、公安部门批准，按照指定路线和时间行驶”修改为“确需行驶的，应当经交通部门批准，按照公安部门指定的路线和时间行驶”。

删去第二款。

(三)删去第三十一条第二项中的“履带车、铁轮车或者其他有损路面的机具”。

二、对《南京市城市道路设施管理条例》作出修改

(一)删去第三条中的“、县”。

(二)删去第九条第一款。

三、对《南京市水环境保护条例》作出修改

(一)将第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十五条、第三十六条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十九条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第五十九

条、第六十条、第七十一条等条款中的“县(区)”修改为“区”。

(二)将第十二条第一款中的“环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准的，该项目审批主管部门不得批准其建设，建设单位不得开工。”修改为“环境影响评价报告书(表)未经审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工。”

删去第三款第一项。

(三)将第十四条修改为：“建设项目按照规定应当征求公众意见的，建设单位应当采取调查、咨询、论证、听证等方式公开征求公众意见，按照规定单独编制公众参与开展情况文件，存档备查。”

(四)将第十七条第一款修改为：“建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。”

(五)删去第十八条、第五十三条、第六十六条、第六十七条。

(六)将第二十条改为第十九条，并删去第一项。

删去第四项中的“利用暗管、”。

(七)将第二十八条改为第二十七条，并删去第三款。

(八)将第五十二条改为第五十一条,修改为:“有下列情形之一的,环境保护行政主管部门可以下达限制生产或者停产整治决定:

“(一)排放的水污染物超过国家或者地方水污染物排放标准的;

“(二)排放的水污染物超过重点水污染物排放总量控制指标的。

“排放水污染物超过重点水污染物排放总量控制指标的,超过部分在次年的总量控制指标中同量核减。”

(九)将第六十二条改为第六十条,修改为:“违反本条例规定,排放水污染物超过重点水污染物排放总量控制指标的,或者排放水污染物超过国家或者地方规定的排放标准的,由环境保护行政主管部门责令改正,处以十万元以上一百万元以下罚款。”

(十)将第六十三条改为第六十一条,修改为:“违反本条例第十二条第一款规定,需要建设水污染防治设施的建设项目,其环境影响评价报告书(表)未依法报批,擅自建设的,由环境保护行政主管部门责令停止建设,处投资总额百分之一以上百分之五以下罚款,并可以责令恢复原状。

“违反本条例第十二条第二款规定,建设单位在项目建设过程中,未按照环评批复采取水污染防治措施的,由环境保护行政主管部门责令停止建设,处以五万元以上二十万元以下罚款。”

(十一)将第六十四条改为第六十二条,并将第一款修改为:“违反本条例第十五条第二款规定,持过期排污许可证继续排放水污染物的,由环境保护行政主管部门责令停止排放,限期改正违法行为,处以十万元以上三十万元以下罚款。”

删去第二款中的“不正常使用水污染物处理设施,或者未经环境保护行政主管部门批准擅自拆除、闲置水污染物处理设施的,由环境保护行政主管部门责令限期改正,处以应缴纳排污费数

额一倍以上三倍以下罚款。直接向水体排放水污染物超过规定标准的,按照超过水污染物排放标准的规定处罚。”

(十二)第六十五条改为第六十三条,并将第二款修改为:“违反本条例第二十九条第二款规定,工业企业和其他排污单位通过雨水排放口排放污水的,由环境保护行政主管部门责令限期改正,处以五万元以上二十万元以下罚款;通过市政雨水排放口排放生活污水的,由城市管理行政主管部门或者城市排水管理部门按照各自职责责令停止违法行为,逾期不改正或者造成严重后果的,对单位和个体工商户处以十万元以上二十万元以下罚款,对个人处以二万元以上十万元以下罚款。”

(十三)将第六十九条改为第六十五条,修改为:“违反本条例第十九条第一项至第三项规定,有下列行为之一的,由环境保护行政主管部门责令停止违法行为,采取治理措施消除污染,处以五万元以上二十万元以下罚款:

“(一)在水体清洗或者向水体丢弃装贮过油类、化工品、危险废物、有害废物或者有毒物质的容器;

“(二)直接排放清洗装贮过油类、化工品、危险废物、有害废物或者有毒物质的车辆、船舶和容器的废水或者溶剂;

“(三)非法转移倾倒,采取稀释或者渗漏方式排放废水、废液的。

“违反本条例第十九条第四项规定,销售含磷洗涤用品的,由工商行政主管部门责令停止违法行为,处以二千元以上一万元以下罚款。

“违反本条例第二十八条规定,学校、科研机构、医疗机构、企业等单位实验、检验、化验产生的废液未按照国家 and 地方有关危险废物的管理规定单独收集,进行分类安全处置而直接排放或者倾倒的,由环境保护行政主管部门责令停止违

法行为,采取治理措施消除污染,处以二万元以上十万元以下罚款。”

此外,对条文顺序作相应调整。

四、对《南京市蔬菜基地管理条例》作出修改

(一)删去第四条、第六条、第八条、第九条、第十条、第十三条、第十七条等条款中的“(县)”。

(二)将第三条、第四条、第六条、第七条、第十条、第十三条、第十五条等条款中的“乡(镇)”修改为“镇”。

(三)将第十五条第二款中的“南京市城市规划条例”修改为“南京市城乡规划条例”。

删去第三款中的“应该向市蔬菜主管部门缴纳新菜地开发建设基金”。

(四)删去第十六条、第二十三条、第二十七条。

此外,对条文顺序作相应调整。

五、对《南京市市容管理条例》作出修改

(一)删去第二条、第十六条、第二十五条、第三十三条等条款中的“、县”。

(二)将第十六条第一款修改为:“道路两侧和公共场地不得擅自堆放物品、搭建建筑物。”

六、对《南京市促进技术转移条例》作出修改

(一)删去第四条、第五条、第七条、第二十七条、第三十三条、第三十四条、第三十八条、第四十九条等条款中的“、县”。

(二)将第三十六条中的“不低于百分之二十、最高不超过百分之七十”修改为“不低于百分之五十”。

七、对《南京市机动车排气污染防治条例》作出修改

(一)删去第三条、第四条等条款中的“、县”。

(二)删去第七条第二款,第八条、第十条、第十一条,第二十五条第三项、第四项,第三十二条、第三十三条。

(三)将第九条改为第八条,修改为:“在本市初次注册登记以及外地转入本市的机动车应当

符合本市执行的机动车污染物排放标准。不符合排放标准的,公安机关交通管理部门不予办理有关登记手续。”

(四)将第十二条改为第九条,并将第一款修改为:“根据本市大气环境质量状况和不同类别机动车排气污染程度,市公安机关交通管理部门可以会同市环境保护行政主管部门提出高污染机动车限制行驶的方案,报经市人民政府批准后公布、实施。”

(五)将第十六条改为第十三条,修改为:“本市车用汽油加油站、车用汽油运输车辆的油气排放应当符合国家大气污染排放标准,按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置。”

增加一款,作为第二款:“年销售汽油量五千吨以上的加油站应当按照规定安装在线监测系统。”

(六)将第十九条改为第十六条,并将第一款修改为:“在用机动车应当按照国家或者地方的有关规定,由机动车排放检验机构定期对其进行排放检验,并通过安全技术检验监管系统将检验结果上传公安机关交通管理部门。经检验合格的,方可上道路行驶。未经检验合格的,公安机关交通管理部门不得核发安全技术检验合格标志。”

(七)将第二十四条改为第二十一条,并将第一款修改为:“在用机动车排放大气污染物超过标准的,应当进行维修;经维修或者采用污染控制技术后,大气污染物排放仍不符合国家在用机动车排放标准的,应当强制报废。”

(八)将第三十一条改为第二十八条,修改为:“机动车排气污染抽检不符合排放标准的,由公安机关交通管理部门扣留机动车行驶证。治理并复检合格的,公安机关交通管理部门应当立即发还行驶证。”

(九)将第三十四条改为第二十九条,并将其中的“黄色环保标志机动车”修改为“高污染机动车”。

(十)将第三十六条改为第三十一条,修改

为：“从事机动车排气污染定期检测的单位未按照国家有关技术标准进行检测的，由市环境保护行政主管部门责令限期改正，处以二万元以上五万元以下罚款；未按照规定实时传输检测数据的，由市环境保护行政主管部门责令限期改正，处以五千元以上二万元以下罚款。”

(十一)将第三十八条改为第三十三条，修改为：“车用汽油加油站、车用汽油运输车辆未按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置的，由环境保护行政主管部门责令改正，对车用汽油加油站所有者或者经营者处二万元以上十万元以下罚款，对车用汽油运输车辆所有者或者经营者处二万元以上五万元以下罚款；拒不改正的，责令停产整治。”

增加一款，作为第二款：“年销售汽油量五千吨以上的加油站未按照规定安装在线监测系统的，由环境保护行政主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；拒不改正的，责令停产整治。”

此外，对条文顺序作相应调整。

八、对《南京市环境噪声污染防治条例》作出修改

(一)将第二条修改为：“本条例适用于本市行政区域内环境噪声的污染防治。”

(二)删去第三条、第十一条等条款中的“、县”。

(三)将第五条中的“《城市区域环境噪声标准》”修改为“相关标准”。

(四)将第七条修改为：“新建、改建、扩建的建设项目，必须遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。

“建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须制作环境影响报告书(表)或者登记表，提出环境噪声污染的防治措施。环境影响报告书(表)应当报环境保护行政主管部门批准；未经环境保护行政主管部门审查或经审查被否决的，建

设单位不得开工建设。登记表实行备案管理，建设单位应当在建设项目建成并投入生产运营前，通过网上备案系统提交建设项目环境影响登记表。

“应当编制环境影响报告书的项目，建设单位应当在报批建设项目环境影响报告书前，依法征求有关单位、专家和公众的意见。

“环境保护行政主管部门应当在收到环境影响报告书六十日内、报告表三十日内，分别作出审批决定并书面通知建设单位。”

(五)将第八条第二款修改为：“建设项目在正式投入生产或使用之前，其环境噪声污染防治设施必须经原审批环境影响报告书(表)的环境保护行政主管部门验收；达不到国家规定要求的，该建设项目不得投入生产或者使用。”

(六)将第十条修改为：“排放环境噪声的企业事业单位和个体工商户厂(场)界噪声应当符合国家和地方规定的标准，防止噪声污染。”

(七)将第十五条中的“铁道部《铁路环境保护规定》的”修改为“国家”。

(八)将第十九条第二款中的“环保审批”修改为“环评”。

(九)第三十四条增加一项，作为第二项：“(二)违反第十条规定，排放环境噪声的企业事业单位和个体工商户厂(场)界噪声超标的，责令立即改正；拒不改正的，对企业事业单位处一万元以上十万元以下罚款，对个体工商户处二千元以上二万元以下罚款；”

(十)删去第三十五条。

此外，对条文顺序作相应调整。

九、对《南京市城乡规划条例》作出修改

(一)将第五条第一款、第二款合并修改为：“市城乡规划主管部门负责本市城乡规划管理工作，其设立的派出机构具体承担辖区内的城乡规划管理工作。”

(二)删去第八条、第十四条、第十五条、第十

七条、第二十七条、第三十四条、第六十条等条款中的“、县”。

(三)将第十二条修改为:“镇总体规划及其控制性详细规划在市城乡规划主管部门的指导下,由镇人民政府组织编制,报市人民政府审批。”

(四)将第十三条修改为:“村庄规划由镇人民政府或者街道办事处组织编制,经市城乡规划主管部门审查后报市人民政府审批。村庄规划在报送审批前,应当经村民会议或者村民代表会议讨论同意。”

(五)将第十四条第二款修改为:“有关单位组织编制的专项规划,应当按照市城乡规划主管部门出具的规划编制技术要求进行编制。市城乡规划主管部门技术审查后,会同相关单位报市人民政府审批。”

(六)将第十六条修改为:“城市设计分为总体城市设计和重点地区城市设计,其他地段或者地块可以编制城市设计。总体城市设计是城市总体规划的组成部分。重点地区城市设计应当报市人民政府批准。其他地段或者地块的城市设计,由市城乡规划主管部门批准。”

(七)将第十八条第一款修改为:“编制城乡规划的单位,应当具有相应资质等级。组织编制机关应当以政府采购的方式选择编制单位。”

删去第二款。

(八)删去第三十六条。

(九)将第三十七条改为第三十六条,修改为:“有下列情形之一的,市城乡规划主管部门在核发建设工程规划许可证前,应当按照法律法规的规定做好专项规划研究并组织专家论证,公示后报市人民政府同意:

“(一)位于城市建设敏感地区的建设项目;

“(二)属于政府投资类、单幢建筑规模面积超过三万平方米的科教文体卫等公共建筑;

“(三)重要对外综合客运枢纽项目。”

(十)将第四十五条改为第四十四条,并将第二款修改为:“城乡规划主管部门在审批变更许可前,应当采取公示、听证会、座谈会等形式,听取利害关系人意见。”

(十一)删去第五十条第二款中的“建筑物所在地县、区”。

(十二)删去第五十二条中的“县、”。

(十三)删去第五十三条。

此外,对条文顺序作相应调整。

十、对《南京市商品交易市场管理条例》作出修改

(一)将第五条修改为:“市、区人民政府应当建立市场管理协调机制,协调和决定市场规划、建设和管理工作中的重大事项。

“商务行政主管部门负责市场规划,指导市场建设;食品药品监督行政主管部门负责市场食品安全的监督管理;工商行政主管部门负责市场交易行为的监督管理。

“规划、建设、城市管理、农业、公安、环境保护、卫生、质量技术监督、物价等行政主管部门,按照法律、法规规定和市人民政府确定的职责,为市场提供服务,对市场实施监督管理。

“街道办事处、镇人民政府应当按照属地化管理的原则,实施对辖区内商品交易市场的监督管理。”

(二)将第十条修改为:“新建市场的选址以及城市新区开发、旧城改造过程中市场建设项目应当符合本市商业网点规划。不符合商业网点规划的,规划行政主管部门不予办理相关手续。”

(三)将第十四条第一款修改为:“市场开办者应当依法在工商行政主管部门注册登记,领取市场经营者营业执照。”

(四)将第二十九条、第三十七条等条款中的“县(区)”修改为“区”。

(五)将第四十三条修改为:“违反本条例第十

六条第二项、第三项规定,市场经营者不履行规定义务的,由工商行政主管部门或者食品药品监督行政主管部门按照各自职责责令限期改正;逾期不改正的,处以二千元以上一万元以下罚款。”

(六)增加一条,作为第四十五条:“违反本条例第三十四条规定,农副产品市场经营者未保持场内及市容环卫责任区容貌整洁,或者不及时清运处置市场产生的废弃物的,由城市管理行政主管部门责令限期改正;逾期未改正的,处以一百元以上一千元以下罚款。”

此外,对条文顺序作相应调整。

本决定对《南京市公路路政管理条例》、《南京市城市道路设施管理条例》、《南京市蔬菜基地管理条例》、《南京市市容管理条例》、《南京市促

进技术转移条例》、《南京市机动车排气污染防治条例》、《南京市环境噪声污染防治条例》、《南京市城乡规划条例》、《南京市商品交易市场管理条例》所作的修改,自2017年10月1日起施行;对《南京市水环境保护条例》所作的修改,自2018年1月1日起施行。

《南京市公路路政管理条例》、《南京市城市道路设施管理条例》、《南京市水环境保护条例》、《南京市蔬菜基地管理条例》、《南京市市容管理条例》、《南京市促进技术转移条例》、《南京市机动车排气污染防治条例》、《南京市环境噪声污染防治条例》、《南京市城乡规划条例》、《南京市商品交易市场管理条例》根据本决定作相应修改,重新公布。

南京市商品交易市场管理条例

(2010年8月20日南京市第十四届人民代表大会常务委员会第十八次会议制定 2010年9月29日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议批准 根据2017年6月27日南京市第十五届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过,2017年7月21日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议批准的《关于修改〈南京市公路路政管理条例〉等十件地方性法规的决定》修正)

目 录

第一章	总则
第二章	市场规划和建设
第三章	市场开办和经营
第四章	场内经营者
第五章	农副产品市场
第六章	监督管理
第七章	法律责任
第八章	附则

第一章 总则

第一条 为了加强商品交易市场规划、建设和管理,规范商品交易市场秩序,保护经营者和消费者的合法权益,促进商品交易市场健康发展,根据有关法律、法规,结合本市实际,制定本条例。

第二条 本条例所称商品交易市场(以下简称市场)是指由市场经营者实施经营管理,集中多个场内经营者各自独立进行生产资料、生活资料等商品交易或者营利性服务的固定营业场所。

本条例所称市场经营者是指依法设立,从事市场经营、服务和管理的企业法人或者其他经济组织。

本条例所称场内经营者是指在市场内,以自己的名义从事商品交易或者营利性服务的自然人、法人或者其他经济组织。

第三条 本市行政区域内市场的规划、建设、开办、经营管理以及相关的监督管理活动,适用本条例。

第四条 市人民政府应当将市场建设纳入国民经济和社会发展规划,促进市场发展。

鼓励、引导市场逐步实现规范化、标准化、规模化,提升市场的功能和水平。

第五条 市、区人民政府应当建立市场管理协调机制,协调和决定市场规划、建设和管理工作中的重大事项。

商务行政主管部门负责市场规划,指导市场建设;食品药品监督行政主管部门负责市场食品安全的监督管理;工商行政主管部门负责市场交易行为的监督管理。

规划、建设、城市管理、农业、公安、环境保护、卫生、质量技术监督、物价等行政主管部门,按照法律、法规规定和市人民政府确定的职责,为市场提供服务,对市场实施监督管理。

街道办事处、镇人民政府应当按照属地化管

理的原则,实施对辖区内商品交易市场的监督管理。

第六条 市场经营者、场内经营者从事经营活动,应当遵守法律、法规,遵循自愿、公平、诚实信用的原则,禁止不正当竞争和损害消费者权益的行为。

第七条 市场经营者和场内经营者可以依法成立或者加入行业协会。鼓励行业协会发挥自律作用,为市场经营者和场内经营者提供经营指导和咨询服务,推动行业诚信体系建设。

第二章 市场规划和建设

第八条 市商务行政主管部门应当会同市规划行政主管部门,依据城市总体规划,按照有利生产、方便生活、活跃流通、合理布局的原则,编制城市商业网点规划,报市人民政府批准,并向社会公布。

市商务行政主管部门应当会同市工商行政等有关行政主管部门制定各类市场的基础设施建设标准,报市人民政府批准,并向社会公布。

本条例实施前已设立的市场,应当按照市场基础设施建设标准进行改造和完善。

第九条 新建、改建、扩建市场,将非市场改为市场或者市场改为其他用途、业态市场的,应当符合城市商业网点规划和市场基础设施建设标准的规定。

第十条 新建市场的选址以及城市新区开发、旧城改造过程中市场建设项目应当符合本市商业网点规划。不符合商业网点规划的,规划行政主管部门不予办理相关手续。

第三章 市场开办和经营

第十一条 开办市场应当具备下列条件:

- (一)符合城市商业网点规划;
- (二)有符合市场基础设施建设标准的场所、设施;
- (三)名称和应有的章程符合规定;
- (四)符合治安、道路通行、消防、环保、环境卫生等要求;
- (五)法律、法规规定的其他条件。

第十二条 开办市场的申请人(以下称市场开办者),应当按照法律、法规的规定,办理投资项目、规划审批、土地性质与用途以及环境影响评价等相关手续。

第十三条 市场开办者应当按照规定向工商行政主管部门申请市场经营者企业名称登记,市场经营者的企业名称应当具有市场的含义。

第十四条 市场开办者应当依法在工商行政主管部门注册登记,领取市场经营者营业执照。

市场注册登记前,不得利用预先核准登记的市场经营者企业名称从事招商活动。

第十五条 市场经营者享有下列权利:

- (一)按照核准的经营方式,在核准的经营范围内自主经营;
- (二)按照合同约定收取市场场地和设施租赁等费用;
- (三)拒绝不合法的收费和各种形式的摊派;
- (四)法律、法规规定的其他权利。

第十六条 市场经营者应当履行下列义务:

- (一)制定商品质量安全、环境卫生、消防安全、消费投诉处理、突发事件应急处置等市场管理制度并组织实施;
- (二)查看场内经营者的营业执照、许可证件和其他有关证明文件是否齐全;
- (三)督促场内经营者建立并执行进货检查验收、索票索证、进销货台账登记等制度;
- (四)按照城市容貌标准和城市环境卫生质

量标准履行市容环卫责任;

(五)督促场内经营者守法经营,维护市场秩序;

(六)法律、法规规定的其他义务。

第十七条 市场经营者不得有下列行为:

(一)向场内经营者强行收取合同约定以外的费用;

(二)采取非法手段和不正当竞争方式招商;

(三)为从事非法交易的场内经营者提供商位、仓储、运输、保管等条件和票证;

(四)法律、法规禁止的其他行为。

第十八条 市场经营者应当保证市场各类设施、设备的正常运行,保持场内环境整洁和通道畅通,及时消除安全隐患。

第十九条 市场经营者应当配置符合计量要求、方便消费者复核的计量器具,督促场内经营者使用合格的计量器具。

第二十条 鼓励市场经营者采取信息化管理、统一配送等方式,提高市场管理水平。

市场经营者应当定期公布市场信息,方便场内经营者和消费者查询。

第二十一条 市场经营者应当与场内经营者签订商位出租合同,约定双方权利义务。

第二十二条 市场迁移、关闭或者变更重要事项的,市场经营者应当按照合同约定的期限通知场内经营者,没有约定的,应当在六十日前通知场内经营者,同时向社会公告,并依法办理注销登记或者变更登记。

市场经营者不得擅自终止市场的经营活动或者改变市场用途、业态。

第四章 场内经营者

第二十三条 场内经营者享有下列权利:

(一)要求市场经营者提供消防、安全、水电、

通风、公共卫生等必要的经营条件;

(二)向市场经营者提出消除安全隐患和改进市场管理秩序的意见,并可以向有关行政主管部门报告;

(三)拒绝不合法的收费和各种形式的摊派;

(四)法律、法规规定的其他权利。

第二十四条 场内经营者应当在领取营业执照后开展经营活动。

场内经营者应当在合同约定的商位亮照经营,不得随意摆摊设点。经市场经营者同意,场内经营者可以出租、出借、转让商位。合同另有约定的,从其约定。

第二十五条 场内经营者不得经营法律、法规禁止经营的商品,不得从事法律、法规禁止的活动。

第二十六条 场内经营者经营涉及人体健康、生命安全的商品,应当按照有关法律、法规的规定,保存能够证明进货来源的发票、凭证;从事批发经营的,还应当保存销货发票、凭证。

第二十七条 市场经营者、场内经营者应当接受有关行政主管部门的执法监督,不得拒绝和阻碍行政执法人员依法执行公务。

第二十八条 消费者在市场购买商品,其合法权益受到损害的,可以依法向场内经营者要求赔偿;场内经营者商位租赁期满后,消费者有权向市场经营者要求赔偿。市场经营者依法赔偿后,可以向场内经营者追偿。

第五章 农副产品市场

第二十九条 农副产品市场具有公益性质,需要配套建设停车场、公共卫生设施等项目的,应当与主体项目同步设计、同步建设、同步验收、同步交付使用。市、区人民政府应当采取措施给予扶持。

任何单位和个人不得擅自改变农副产品市

场用途。

第三十条 农副产品市场经营者应当建立和完善农副产品入场和溯源制度,履行农副产品安全责任。

农副产品市场发生产品质量安全事故的,市场经营者应当及时报告有关部门并协助查明农副产品来源和产地。

第三十一条 农副产品市场经营者应当配置质量安全检测设施、配备检测人员,对农副产品质量进行自检,做好检测记录,并公布检测结果。发现农副产品不符合质量安全标准的,市场经营者应当及时向有关部门报告,并要求场内经营者暂时停止销售。

第三十二条 农副产品交易禁止下列行为:

- (一)欺行霸市、强买强卖、短斤缺两;
- (二)垄断货源、哄抬物价或者串通操纵价格;
- (三)掺杂掺假、以假充真、以次充好;
- (四)以虚假广告等欺诈方式销售农副产品;
- (五)法律、法规禁止的其他行为。

第三十三条 农副产品市场应当配备复秤台、售货台以及清洗、消毒、冷藏、污水杂物处理、给排水、公厕、防尘、防蝇、防鼠等卫生设施。市场经营有需要的,还应当配置肉案、活鱼池、家禽笼、封闭家禽宰杀间、鱼类宰杀池等。

第三十四条 农副产品市场经营者应当保持场内及市容环卫责任区容貌的整洁,及时清运处置市场产生的废弃物,及时制止场内占道、搭建、扩摊、流动经营等行为。

第三十五条 农副产品市场经营者应当划出适当的经营区域,用于农民和农民合作经济组织销售自产的农产品。

第六章 监督管理

第三十六条 商务行政主管部门依据城市

商业网点规划和市场基础设施建设标准,指导市场建设和升级改造工作。

工商行政主管部门负责市场主体资格登记,依法对市场交易行为进行监督管理,受理消费者申诉和举报,维护经营者和消费者的合法权益。

规划行政主管部门负责市场设立的规划管理工作。

公安机关负责市场治安和消防安全的监督管理。

城市管理行政主管部门负责市场容貌和环境卫生的指导和监督管理。

卫生、农业、质量技术监督、食品药品监督行政主管部门依法负责食品安全、农副产品质量安全以及畜禽产品检验检疫的监督管理。

其他有关行政主管部门应当根据各自职责,对市场实施监督管理。

第三十七条 区人民政府应当组织、协调和督促有关行政主管部门做好市场服务工作,加强市场监管,查处违法设立市场的行为。

第三十八条 工商行政、卫生、农业、质量技术监督、食品药品监督等行政主管部门应当按照职责建立并实施市场商品质量的抽查、检测制度,可以采取联合执法或者委托执法方式,及时查处商品质量违法行为。

有关行政主管部门应当及时汇总分析商品抽查、检测情况,并按照规定向社会公布抽查、检测结果。

第三十九条 工商行政主管部门应当会同有关行政主管部门建立市场信用分类监管制度,记录市场经营者和场内经营者诚信经营情况,并向社会公开。

第四十条 工商行政、商务等行政主管部门应当建立和完善市场信息公开查询制度,向社会公众提供信息查询服务。

第四十一条 工商行政、卫生、农业、质量技

术监督、食品药品监督等行政主管部门应当在市场内公布投诉举报电话和联系方式,接到举报、投诉后应当做好记录,及时调查处理,并按照规定答复举报、投诉人。

第四十二条 有关行政主管部门及其工作人员在市场监督管理工作中,应当秉公执法、文明管理,接受经营者和消费者的监督;执行公务应当出示有关证件。

第七章 法律责任

第四十三条 违反本条例第十六条第二项、第三项规定,市场经营者不履行规定义务的,由工商行政主管部门或者食品药品监督行政主管部门按照各自职责责令限期改正;逾期不改正的,处以二千元以上一万元以下罚款。

第四十四条 违反本条例第二十二条第一款规定,市场经营者未按照规定通知场内经营者或者向社会公告的,由工商行政主管部门处以五千元以上五万元以下的罚款。

第四十五条 违反本条例第三十四条规

定,农副产品市场经营者未保持场内及市容环境卫生责任区容貌整洁,或者不及时清运处置市场产生的废弃物的,由城市管理行政主管部门责令限期改正;逾期未改正的,处以一百元以上一千元以下罚款。

第四十六条 违反本条例规定,法律、法规已有处罚规定的,从其规定。

第四十七条 市场经营者、场内经营者阻碍行政执法人员依法执行职务的,依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第四十八条 有关行政主管部门的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第八章 附则

第四十九条 本条例自2011年1月1日起施行。1998年11月27日南京市第十二届人民代表大会常务委员会第五次会议制定的《南京市集贸市场管理规定》同时废止。